

조문별 제·개정 이유서

1. 표준품셈 관리기관 지정(안 제26조)

가. 개정 이유

- 현재 표준품셈 관리기관을 공모하여 정하도록 함에 따라 **표준품셈 관리의 전문성, 동 사업 일관성 및 기관의 안정적 운영** 등을 저해
- 표준품셈 제·개정은 **사업수행기관의 전문성이 필요한 사업**으로 보조사업자 공모보다는 **지정하는 방향으로 운영 변경** 검토 필요
- * '24년 기재부 보조사업 연장평가 결과

나. 개정 내용

- 산업통상자원부 장관은 표준품셈 관리기관으로 **(재)한국엔지니어링산업연구원**을 지정하고 **표준품셈의 관리 등 업무를 위탁**함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 사업의 연속성 확보로 **표준품셈 관리의 전문성 제고, 관리기관의 안정적 운영** 도모 및 위상 제고, 관련 민원 처리의 **효율성 향상** 등

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

2. 법제처 용어 정비안 반영(안 제14조, 제16조, 제17조)

가. 개정 이유

- 법제처는 현행 행정규칙 속 국민이 쉽게 이해하기 어려운 용어를 **알기 쉬운 용어 및 표현으로 정비**하는 사업 추진('23.6월)
- 현행 고시 일부 한자어 또는 영문 약자로 표기된 전문용어는 수범자의 이해도를 저해하여 법제처 용어정비사업 대상에 해당

나. 개정 내용

- "기성고"를 "기성고(이미 진행된 공사의 비용)"으로, "기성도"를 "기성도(이미 진행된 공사의 정도)"로, "소화개량"을 "소화개량(도입된 기술을 보완하여 새 기술로 발전시킴)"으로 정비함
- "LEED"를 "친환경 건축물 인증제도(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)"로, "IBS"를 "지능형 빌딩 시스템(Intelligent Building System, IBS)"로, "TAB"을 "공기조화설비의 시험, 조정, 평가(Testing, Adjusting & Balancing, TAB)"로, "EMP"를 "고출력 전자파(Electro Magnetic Pulse, EMP)"로, "BIM"을 "건축 정보 모델(Building Information Modeling, BIM)"으로 정비함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 고시 이해도 향상 및 법 활용 편의성 확보 등

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

3. 고시 재검토기한 변경(안 제32조)

가. 개정 이유

- 고시 재검토기한 기준 시점이 도래하여 재검토기한 재설정 필요

나. 개정 내용

- 고시 재검토기한 기준 시점을 "2025년 1월 1일"로 조정함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 주기적인 고시 정비를 유도하여 불필요하고 비효율적인 규제 방지

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

4. 기타 문구 등 정비(안 제2조, 제7조, 제20조, [별표1], [별표2])

가. 개정 이유

- 불명확한 내용의 조문 정리 및 불필요한 규정 삭제 등 정비 필요

나. 개정 내용

- 동 고시 기준은 발주청이 엔지니어링사업자에게 엔지니어링사업을 발주하는 경우 적용하는 것임을 명확히 하도록 제2조 문안 정리
- 제6조에 의거 이미 타법 기준을 적용 중인 건설사업관리에 대한 예외규정인 제7조제2호단서 삭제
- 제13조에 의거 별표에 따르면 되는 공사비 500억 초과 시 공사비요율에 대한 별도 조문인 제20조 삭제
- 별표1 및 별표 2의 5000억 초과 구간 공사비요율 산식 표기 정비

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 고시 내용 명확화 및 법 적용 관련 혼란 해소 등

마. 그 밖의 참고사항

- 없음